МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 04 дугаар сарын 26 № 1/20 Улаанбаатар хот

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ
Г.АРИУНБУЯН ТАНАА

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн нярав, номын санчаар ажиллаж байсан, дэд ахлагч Э.Энхчимэгийн "захирал, хурандаа Д.Алтангэрэл нь ажлын байрны болон ажлын байрны бэлгийн дарамт учруулж байгаа" тухай гомдлын дагуу тус газраас 2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр албаны хяналт, шалгалт явуулж 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн Төрийн албаны зөвлөлийн Онцгой байдлын Ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн №13 дугаар тогтоолоор хурандаа Д.Алтангэрэлд "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашигласан, бусдыг бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр дарамталсан, хавчин гадуурхаж, эрхшээлдээ байлгах үйлдэл гаргасан байж болзошгүй нөхцөл байдал тогтоогдсон" үндэслэлээр төрийн албанаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай шийдвэр гарсан байна.

Энэ талаар алба хаагч, дэд ахлагч Э.Энхчимэг 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Комисст хандаж "2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр төрийн албаны салбар зөвлөлийн хурлаас хурандаа Д.Алтангэрэлийг халах шийдвэр гарч байсан. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл тушаал гараагүй, ажлын байрны дарамт үргэлжилсээр байгаа" тухай гомдол гаргасан. Уг гомдолтой холбогдуулан дээрх сахилгын шийтгэл оногдуулсан шийдвэрийг биелүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр "гамшиг судлалын хүрээлэнгийн захирал, хурандаа Д.Алтангэрэлийн ажилтандаа ажлын байрны дарамт үзүүлж буй байдлыг таслан зогсоож, хуульд заасан хариуцлага тооцож хариу ирүүлэх" тухай Комиссын гишүүний 2/31 дугаартай шаардлага хүргүүлсэн боловч тус газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Б/27 дугаар тушаалаар "Авлигатай тэмцэх газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05/11261 дүгээр албан бичгээр төсвийн тухай хуулийг зөрчсөн нь тогтоогдож, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн хурандаа Дуламсүрэнгийн Алтангэрэлд сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, албан тушаал бууруулсан" тухай албан бичгийг ирүүлжээ.

Тус газар нь Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн захирал, хурандаа Д.Алтангэрэлийг дэд ахлагч Э.Энхчимэгт ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн нь үндэслэлтэй гэж үзсэн хирнээ арга хэмжээ авааагүй, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн №13 дугаар тогтоол өнөөдрийг хүртэл хүчин төгөлдөр байгаа нь танай байгууллага ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлэх үйлдлийг өөгшүүлж байгаа, эсхүл хурандаа Д.Алтангэрэлийн нэр төрд үндэслэлгүйгээр халдсан гэж үзэхээр байна. Түүнчлэн Төрийн албаны салбар зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа нь Төрийн албаны тухай хуульд заасан хууль дээдлэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зарчимд нийцэхгүй байна.

Иймд 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн Төрийн албаны зөвлөлийн Онцгой байдлын Ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн №13 дугаар тогтоолыг биелүүлэх, ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх асуудлыг холбогдох хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж шалгуулан, хариуцлага тооцуулах, ажлын байран дахь бэлгийн

152100062

дарамт учруулсан үйлдэл тогтоогдоогүй тохиолдолд дээрх шийдвэрийг хүчингүй болгох арга хэмжээ авахыг Шаардаж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Шаардлагын биелэлт, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар 10 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН